



Nr. 51 Kabinettsitzung vom 22. Januar 1923, 17 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 115-118

Anwesend: Oeser, Hermes, Becker, Geßler, Stingl, Groener, Albert, Luther; StS Hamm, Göhre, Stieler, v. Welser, Joel, Geib, Müller, Brugger, v. Maltzan; General v. Seeckt; MinDir. Denhard, Keber; MinR Dorn, Wever, Kempner; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

- 1) a) Entwurf eines Gesetzes betreffend den Kleinhandel mit unedlen Metallen, b) Entwurf eines Gesetzes betreffend den Handel mit Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen.
- 2) Entwurf eines Gesetzes betreffend Änderung des Bankgesetzes und der Gesetze betreffend die Metallreserven der Privatnotenbanken.
- 3) Entwurf eines Kohlensteuergesetzes.
- 4) Besetzung der Reichsdisziplinargerichte.
- 5) Entwurf eines Gesetzes über die einstweilige Außerkraftsetzung der Vorschriften des § 247 des BGB. [...]
- 6) Entwurf eines Gesetzes über standesamtliche Gebühren. [...]
- 7) Entwurf eines Gesetzes betreffend das deutsch-polnische Abkommen wegen Überleitung der Verwaltungstreitsachen pp. im ober Schlesischen Abstimmungsgebiet. [...]
- 8) Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter des alten Heeres. [abgesetzt]
- 9) Unterrichtung des Kabinetts durch die Reichsminister von der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen.
- 10) Freifahrt der Mitglieder des vorläufigen Reichswirtschaftsrats. [...]
- 11) Außerhalb der Tagesordnung
- 12) Die Minister treten sodann in die Besprechung über die Lage im Ruhrgebiet ein.
- 13) Das Kabinett beschäftigt sich sodann mit der Frage einer Sammlung für die Ruhrdeutschen.

1) a) Entwurf eines Gesetzes betreffend den Kleinhandel mit unedlen Metallen, b) Entwurf eines Gesetzes betreffend den Handel mit Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen.

Das Kabinett stimmte den Gesetzentwürfen zu ¹.

2) Entwurf eines Gesetzes betreffend Änderung des Bankgesetzes und der Gesetze betreffend die Metallreserven der Privatnotenbanken.

Das Kabinett stimmte dem Gesetzentwurf zu ².

3) Entwurf eines Kohlensteuergesetzes.

Das Kabinett stimmte dem Gesetzentwurf zu ³.

4) Besetzung der Reichsdisziplinargerichte.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete seine Anträge

– siehe Anlage – ⁴.

¹ Die Gesetzentwürfe und ihre Begründungen wurden am 11. 1. vom RWiM der Rkei zugestellt. Im Begleitschreiben heißt es u. a.: „Durch die bekannten Vorgänge auf dem Altmittel- und Edelmetallmarkt, nämlich die ungeheuer überhand nehmenden Metall-diebstähle und die Ausplünderung der notleidenden Bevölkerung durch gewissenlose Elemente besteht in weiten Kreisen der Öffentlichkeit starke Erregung, so daß es angezeigt erscheint, den RT so schnell wie irgend möglich mit den Gesetzentwürfen zu befassen.“ (R 43 I/1133, Bl. 201). Auf Antrag des RWiM vom 24. 2. werden den Gesetzentwürfen im RR-Ausschuß noch einige verschärfte Strafbestimmungen eingefügt (R 43 I/1133, Bl. 291-293). Die so veränderten Entwürfe werden am 13.3.23 vom RWiM dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 5638, Bd. 377), am 16. 5. im Plenum beraten und mit einigen Änderungen angenommen (RT-Bd. 360, S. 11116 ff.) und schließlich am 11.6.23 als Gesetz verkündet (RGBl. I, S. 366 ff.).

² Der Gesetzentwurf war am 11.1.23 vom RWiM vorgelegt worden. Entsprechend den Anträgen der Bayer., Sächs., Bad. und Württ. Notenbanken paßt er die Bestimmungen über Metalldeckung und Höhe des Notenumlaufs der fortgeschrittenen Geldentwertung an (R 43 I/632, Bl. 6-8). Im RR werden die vorgesehenen Beträge für den Notenumlauf in den §§ 1 und 2 noch rund um das Vierfache erhöht. In dieser Form wird der Gesetzentwurf vom RT gebilligt und unter dem 2.2.23 als Gesetz erlassen (RGBl. II, S. 43).

³ Der Gesetzentwurf war mit Begründung am 3. 1. der Rkei zugeleitet worden (R 43 I/2410, Bl. 12-27). StS Geib vom RArbMin. bemerkte dazu am 19. 1.: „Durch die fortgesetzt sinkende Kaufkraft der Mark ist es zwar gelungen, die erforderlichen Lohn-erhöhungen für die Bergarbeiter durch Kohlenpreiserhöhungen zu decken und damit die mehrfach drohenden Lohnkämpfe zu verhüten; sobald aber die wirtschaftliche Lage eine weitere Erhöhung der Kohlenpreise verbietet, ohne daß gleichzeitig die Lebenshaltungskosten festgehalten werden können, müssen aus der außerordentlichen Höhe der Kohlensteuer die schwersten Gefahren für den Arbeitsfrieden im Bergbau entstehen. Ich will zwar bei der derzeitigen Lage gegen die Beibehaltung eines Kohlensteuersatzes von 40% keine Einwendungen erheben, mache aber bei dieser Gelegenheit nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam, daß mit dauernder Aufrechterhaltung dieses Satzes nicht gerechnet werden und daß eine Änderung der wirtschaftlichen Lage ihren Abbau sehr schnell bedingen kann. Um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden, bitte ich, mit diesen Möglichkeiten schon jetzt ernstlich zu rechnen.“ (R 43 I/2410, Bl. 32). Am 24. 2. leitet der RFM den Entwurf nach Zustimmung des RR dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 5577, Bd. 376), der am 16. 3. nach einigen Änderungen zustimmt (RT-Bd. 358, S. 10203 ff.). RFM Hermes gibt dabei die Zusicherung ab, daß die RReg. sich bei entspr. Empfehlungen des Reichskohlenrats einer sofortigen Senkung der Kohlensteuer nicht widersetzen werde. Zugleich wird die RReg. aufgefordert, den minderbemittelten Volkskreisen sowie den gemeinnützigen, karitativen und kirchlichen Anstalten den Bezug von Hausbrandkohle zu verbilligen (RT-Drucks. Nr. 5652 unter 2a beta, Bd. 377). Unter dem 20.3.23 wird das Gesetz verkündet (RGBl. I, S. 193 ff.). Ab 1.4.23 wird die Kohlensteuer auf 30% gesenkt.

⁴ Der RFM hatte mit Schreiben vom 23.12.22 – in der Anlage – ausgeführt, daß die Mitglieder der Reichsdisziplinargerichte aufgrund des Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik vom 21.7.22 (RGBl. I, S. 592) zum 31.8.22 ihrer Ämter enthoben worden waren. Die Disziplinar-kammern, bestehend jeweils aus sieben Mitgliedern, von denen der Präs. und wenigstens zwei andere Mitglieder Richter im Reich oder in einem Land sein mußten, sowie der Disziplinarhof, bestehend aus elf Mitgliedern, von denen der Präs. und zwei Mitglieder dem Reichsgericht angehören, zwei weitere Mitglieder Bevollmächtigte zum RR sein mußten, waren somit neu zu besetzen. Der RIM habe nun für sich das Recht in Anspruch genommen, so klagte der RFM, die neuen Mitglieder aus dem Reichsbeamtenkörper ohne vorherige Beteiligung der vorgesezten RM selbst auszuwählen. Zur Begründung berufe sich das RIMin. darauf, daß seinerzeit „die drei Regierungsparteien des RT im Ausschuß ihren Willen kundgegeben hätten, die bisherigen Richter durch zuverlässige Vertreter der gegenwärtigen Staatsform zu ersetzen und die Verantwortung hierfür

Der *Reichsminister des Innern* ist grundsätzlich mit den Anträgen des Reichsfinanzministeriums einverstanden. Er müsse jedoch daran festhalten, daß der Reichsminister des Innern, der die politische Verantwortung trage, darauf achte, daß die Disziplinargerichte mit Beamten besetzt würden, die auf dem Boden der gegenwärtigen Staatsform ständen und daß ihm unter Umständen Einspruchsrecht eingeräumt werde. Er müsse daher für sich ein Ablehnungsrecht gegenüber den Vorschlägen der Ressorts in Anspruch nehmen.

Der *Staatssekretär des Reichsministeriums der Justiz* geht auf die Rechtsfrage ein, ob Landesbeamte zu Mitgliedern der Reichsdisziplinarkammern ernannt werden können⁵. Er kommt zu dem Schluß, daß diese Frage zu bejahen sei. Er bittet daher, in dem Antrage des Reichsministers der Finanzen III Ziffer 1 das Wort „müssen“ durch das Wort „sollen“ zu ersetzen.

Das Kabinett stimmte dem Antrage des Herrn Reichsministers der Finanzen in dieser letzteren Fassung zu⁶.

5) Entwurf eines Gesetzes über die einstweilige Außerkraftsetzung der Vorschriften des § 247 des BGB. [...]

6) Entwurf eines Gesetzes über standesamtliche Gebühren. [...]

7) Entwurf eines Gesetzes betreffend das deutsch-polnische Abkommen wegen Überleitung der Verwaltungstreitsachen pp. im oberschlesischen Abstimmungsgebiet. [...]

8) Zahlmeister und Zahlmeisteranwärter des alten Heeres. [abgesetzt]⁷

9) Unterrichtung des Kabinetts durch die Reichsminister von der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen.

Der *Reichsminister des Innern* trägt vor, er halte es für zweckmäßig, daß dem Kabinett von Gesetzentwürfen vor ihrer Ausarbeitung durch die Ressorts Kenntnis gegeben werde, damit das Kabinett sich mit den Entwürfen bereits im vorbereitenden Stadium befassen und grundsätzlich Stellung nehmen könne. Insbesondere könne die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit eines Gesetzes nach

ihm – dem RIMin. – aufzulegen.“ Das RIMin. habe aufgrund von Empfehlungen des Dt. Beamtenbundes, einiger Landesregierungen und „einzelner namhafter Persönlichkeiten“ eine Kandidatenliste aufgestellt. Außerdem habe das RIMin. „zum Schaden der Reichsbeamten, deren Interessen zu wahren vornehmlich es berufen ist“, eine Anzahl von Landesbeamten bereits zu Disziplinarrichtern ernennen lassen. Demgegenüber beantragte der RFM unter Absatz III seines Schreibens: „1) Die nicht dem RR oder dem Berufsrichtertum zu entnehmenden Mitglieder der Reichsdisziplinargerichte müssen Reichsbeamte sein. 2) Die Vorschläge hierfür werden dem RIM von dem RM gemacht, aus dessen Geschäftsbereich die freie Richterstelle zu besetzen ist. Das Recht des RIM, die vorgeschlagenen Beamten unter Äußerung seiner Bedenken abzulehnen, wird hierdurch nicht berührt. 3) Den schon zu Reichsdisziplinarrichtern ernannten Landesbeamten, die nicht in ihrer Eigenschaft als RR-Mitglieder oder Berufsrichter berufen sind, soll nahegelegt werden, ihr Amt als Reichsdisziplinarrichter niederzulegen.“ (R 43 I/1382, Bl. 145-148 und 2600, R 43 I/2600, Bl. 139-142). Der Auffassung des RFM hatten sich der RPM und der RWiM angeschlossen (R 43 I/2600, Bl. 131, 139-142, 145 f.).

⁵ Der RFM hatte dazu am 23.12.22 erklärt: „Der Herr RJM wird darüber zu hören sein, ob die Ernennung der Landesbeamten gesetzmäßig und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Wenn dem so ist, muß versucht werden, die ernannten Landesbeamten zu freiwilliger Niederlegung ihres Richteramtes zu bestimmen.“ (R 43 I/1382, Bl. 145-148, hier: Bl. 147 und 2600, R 43 I/2600, Bl. 139-142, hier: Bl. 141). Der PrMinPräs. hatte mit Schreiben vom 3.1.23 an den RK und RIM ein formelles Vorschlagsrecht für Preußen gefordert (R 43 I/2600, Bl. 143 f.).

⁶ Der RFM drängt mit Schreiben vom 21.7.23 darauf, die Landesbeamten zum Ausscheiden aus den Disziplinargerichten zu bewegen, wenn auch Zwangsmittel fehlen. Der RIM erklärt dazu am 21. 8., daß er den Landesbeamten ihr Ausscheiden nahegelegt habe (R 43 I/2600, Bl. 167, 178).

⁷ Die Angelegenheit wurde auf Bitten des RFM den beteiligten Ressorts zu erneuter Besprechung überwiesen. Umfangreiche Akten dazu in R 43 I/2565.

den Gesichtspunkten der politischen Führung des Kabinetts, der Belastung der Behörden und der sparsamen Wirtschaft festgestellt werden⁸.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* schlägt vor, daß vom Reichsministerium des Innern im Benehmen mit dem Reichsjustizministerium eine genaue Formulierung dieses Antrages festgelegt werde, die dann dem Kabinett zu erneuter Beschlußfassung zu unterbreiten wäre⁹.

Das Kabinett stimmte zu.

10) Freifahrt der Mitglieder des vorläufigen Reichswirtschaftsrats. [...]

11) Außerhalb der Tagesordnung

beantragt der *Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium*, das Februargehalt an die Beamten im Ruhrgebiet für einen Monat und den Lohn an die Arbeitnehmer für 14 Tage im voraus zu zahlen¹⁰. Das Kabinett stimmte zu.

12) Die Minister treten sodann in die Besprechung über die Lage im Ruhrgebiet ein.

Der *Staatssekretär im Reichsministerium des Innern* geht kurz auf das zu erlassende Notgesetz ein¹¹. Der *Staatssekretär im Reichspostministerium* berichtet über die Störungen des Telefon- und Telegrafverkehrs. Man sei bestrebt, trotz der Besatzung die Leitung in der Hand zu behalten. Man bereite der Besatzung Schwierigkeiten, wo und wie man könne¹².

⁸ Einen entspr. Antrag hatte der RIM mit Schreiben vom 9.1.23 gestellt (R 43 I/1382 , Bl. 173 und 1948, R 43 I/1948, Bl. 10). Er nahm dabei Bezug auf ein Schreiben des Sparkommissars Saemisch vom 28.12.22, in dem dieser über seine ersten Erfahrungen im neuen Amt berichtet und folgenden Kabinettsbeschluß beantragt hatte: „Die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen seitens der Ressorts ist von einer vorherigen zustimmenden Beschlußfassung des Kabinetts abhängig.“ (R 43 I/1493 , Bl. 95-99, hier: Bl. 99). In einem sechsseitigen Vermerk für den RK hatte StS Hamm am 2.1.23 den Antrag Saemischs nachdrücklich unterstützt: „1. Der Antrag trifft die Hypertrophie der Staatsaufgaben und Aufgabenträger da, wo sie am wirksamsten getroffen werden kann: an der Wurzel der Aufgaben. Er will verhindern, daß aus Fachfleiß erst eines Referenten, dann des Ministeriums und aus Drängen eines Berufskreises der Staat Aufgaben übernimmt, die er nicht unbedingt übernehmen muß. 2. Der Antrag ist durchaus auch darin begründet, daß die im Eiltempo arbeitende Maschine das Außenbeamtentum immer mehr anschwellen läßt und mit Aufgaben überlastet, denen kein Anschwellen genügen kann, so daß mit der Mehrung der Gesetze die Qualität des Beamtentums und die Achtung vor den Gesetzen sinkt. [...] 3. Der Antrag ist ferner begründet im Verhältnis zu den Ländern gegenüber deren Klagen über die Überbeanspruchung ihrer Referenten. [...] 4. Der Antrag ist auch im Bedürfnis nach Einheitlichkeit der Politik begründet. Gegenwärtig werden solche Gesetze ausgearbeitet ohne Prüfung, wie sie in die Grundlinien der Politik hereinpassen. Zwar ‚bestimmt der RK die Richtlinien der Politik und trägt dafür gegenüber dem RT die Verantwortung‘ (RV Art. 56). Aber er bekommt von den Gesetzentwürfen erst zu wissen, wenn sie fertig sind, viel Mühe und Arbeit darauf gewendet ist, Parteien, Wirtschaftskreise usw., usw. längst mit der Sache befaßt und so nicht allein im Fall des Scheiterns viel Arbeit vertan, sondern zumeist schon im Laufe der Vorbereitung eine Notwendigkeit, das Gesetz nun so oder so zu verabschieden, herausgebildet wurde. Der RK und auch die RReg. in ihrer Gesamtheit ist dann nicht mehr freier Herr; das Ergebnis ist, daß der Referent der RReg. die Politik vorgeschrieben hat. 5. Im besonderen gilt dies Erfordernis der Einheitlichkeit der Politik auch gegenüber den Ländern. [...]“ (R 43 I/1493 , Bl. 100-106). Am 4. 1. setzte der RK die RM vom Antrag Saemischs in Kenntnis und erinnerte sie zugleich an die erbetenen Übersichten über die gesetzgeberischen Maßnahmen der Ressorts (R 43 I/1493 , Bl. 106 f.). Vgl. dazu Anm. 7 zu Dok. Nr. 7.

⁹ Das Kabinett wird mit dieser Angelegenheit nicht wieder befaßt. Lt. Schreiben Saemischs vom 22. 5. ist seine Anregung vom 28. 12. „ohne eine für mich erkennbare Folge geblieben“. (R 43 I/2357 , Bl. 92 f., 94-96, hier: Bl. 95).

¹⁰ Am 23. 1. berichtet der Vertreter des RFMin. in der Referentenbesprechung in der Rkei, daß „eine Verfügung ergangen sei, auch den übrigen Beamten, außer denen der Bergverwaltung, den gleichen Vorschuß zu zahlen [wie den Beamten des RVMin.]“. (R 43 I/206 , Bl. 21-24).

¹¹ Nachdem das vorgeschlagene Ermächtigungsgesetz am 17. 1. im RT gescheitert war (s. Dok. Nr. 47, P. 2), schlägt die RReg. den Erlaß eines Notgesetzes vor. Am 24. 1., 17 h, kommt es in der Rkei zu einer Besprechung über das Notgesetz und die Rückwirkung der Ruhrbesetzung auf die inneren Verhältnisse (R 43 I/1347, Bl. 11). Am 26. 1. wird das Notgesetz im Kabinett besprochen (Dok. Nr. 55).

¹² Am 17. 1. war bereits in einer Besprechung im AA angeregt worden, „daß Telegramme, Telefongespräche usw. der Franzosen ohne Bezahlung nicht angenommen werden; ferner daß eine Einsicht in Telegramme pp. bis zur letzten Gewaltanwendung nicht gewährt werden soll.“ (R 43 I/205 , Bl. 208 f.).

Der *Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium* bittet das Kabinett darüber Beschluß zu fassen, ob französische Militärtransporte weiterhin zu befördern seien.

Zu dieser Frage erklärt der Herr *Reichswehrminister* daß das Kabinett grundsätzlich der Auffassung sei, daß die Militärtransporte nicht gefahren werden sollten, jedoch nur insoweit, als es nicht mit Sonderinteressen des Herrn Reichsministers des Auswärtigen in Widerspruch stehe. Da der Herr Reichskanzler und der Herr Reichsminister des Auswärtigen nicht zugegen seien, soll alsbald in eine Nachprüfung dieser Frage eingetreten werden und in der nächsten Sitzung endgültig Beschluß gefaßt werden ¹³.

Der Herr *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtet über seine Eindrücke aus dem Ruhrgebiet. Im allgemeinen sei die Stimmung ausgezeichnet, besser als er erwartet habe. Was die Richtlinien anbetreffe, die man den Beamten für ihr Verhalten geben wolle, so sei es wesentlich, daß die Beamten das Ziel kennenlernten ¹⁴. Im Rahmen dieses Endzieles müsse ihnen freie Hand gemäß ihres eigenen Taktgefühls belassen werden. Den Beamten müsse jedoch klar sein, daß sie bei einer passiven Resistenz von der Reichsregierung nicht verlassen würden.

Er geht sodann auf die Requisitionen auf dem ländlichen Gebiete ein. Besonders drückend seien die Requisitionen von Stroh. Bei den Requisitionen habe sich ein gewisses Verfahren mit Requisitionsscheinen eingebürgert. Das Verhalten der ländlichen Gemeindevorsteher sei unterschiedlich gewesen. Einige hätten energischen Widerstand geleistet und hiermit wohl einen gewissen Erfolg erzielt, während andere schneller den Anforderungen der Militärmacht, vielleicht unter dem Zwange der Gewalt, nachgegeben hätten.

Er geht sodann auf die Schwierigkeiten ein, die der Eisenbahndirektionspräsident Essen zu überwinden habe ¹⁵.

Gegen den Generalstreik bestehe sowohl in Arbeitgeber- wie in Arbeitnehmerkreisen eine gewisse Antipathie, da man, wenn er einmal ausgebrochen sei, nicht wisse, wie er zu Ende gebracht werden könne.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* hält es für notwendig, daß eine ständige Fühlungnahme mit den Behörden und Organisationen im Ruhrgebiet unterhalten werde. Wichtig sei die persönliche Einwirkung der Ressortchefs. Die Beamten müßten das Gefühl der aktiven Fürsorge des Reichs haben ¹⁶. Er geht sodann auf den Fall des Landesfinanzamtspräsidenten in Köln ein, der von den Franzosen

¹³ In der Frage der Eisenbahntransporte kam es nach Aufzeichnungen Geßlers zu einer Auseinandersetzung zwischen Groener und v. Seeckt, wahrscheinlich in dieser Sitzung: „Minister Groener vertrat die Auffassung, Transporte möglichst lange selbst zu führen, bis der deutschen Verwaltung der Betrieb abgenommen würde. Dadurch könne erheblich Zeit gewonnen werden. General Seeckt wohnte dieser Besprechung bei. Während sonst die beiden Generale sich in tiefes Schweigen hüllten und den Zivilisten die Aussprache überließen, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden über nationale Würde, die offenbar aus alten Ressentiments stammte.“ (Manuskript der Memoiren im Geßler-Nachlaß im BA, Bd. 46: Entwürfe und Aufzeichnungen zu den Memoiren; die Stelle fehlt in den von K. Sendtner hrsg. Memoiren Geßlers, S. 245.)

¹⁴ Zu den Richtlinien für die Beamten s. Anm. 14 und 19 zu Dok. Nr. 49. Der Essener Bgm. Schaefer berichtet am 22. 1., daß die einzelnen Behörden über unterschiedliche Richtlinien verfügten, die sie zudem noch verschieden interpretierten. In einer Besprechung in Essen sei beschlossen worden, „durch Vermittlung des Herrn RM Dr. Luther die Auffassung der RReg. in diesen Fragen zu ergründen. Es wurde nicht verkannt, daß möglicherweise eine verschiedenartige Praxis bei den verschiedensten Behörden im wohl erwogenen Plane der RReg. liegen könnte und ebenso dementsprechend eine verschiedenartige Anweisung an die verschiedenen Behörden, alle gleich in dem einen Ziele, eine Gegenwirkung gegen die französischen Maßnahmen herbeizuführen.“ (R 43 I/205, Bl. 144-148).

¹⁵ Gegen den Essener Eisenbahndirektionspräs. Jahn wurde eine Reihe von Vorwürfen wegen seines Verhaltens gegenüber den Franzosen erhoben (vierseitige Aufzeichnung in R 43 I/206, Bl. 203 f.). Die Vorwürfe werden am 24. 1. dem RVM übermittelt und erweisen sich bei näherer Nachforschung als weitgehend haltlos (Schreiben Hamms vom 27. 1. in R 43 I/206, Bl. 202). Präs. Jahn selbst wurde am 20. 1. von den Franzosen verhaftet und ausgewiesen.

¹⁶ Mit Schreiben vom 22. 1. weist der RFM den RK darauf hin, daß in nächster Zeit mit Ausweisungen treuer dt. Beamter und ihrer Familien gerechnet werden müsse. „Im Hinblick hierauf und die den Beamten gegebene Zusage des Schutzes im Falle von Gewaltmaßnahmen halte ich es für geboten, mit der größten Beschleunigung dafür Sorge zu tragen, daß den Betroffenen sogleich jede erdenkliche Hilfe zuteil wird. Nach dieser Richtung kommt in erster Linie die Ausgestaltung der von den Ländern für die Fälle von Ausweisungen aus dem Saargebiet und dem altbesetzten Gebiet errichteten Fürsorgestellen und deren Unterstützung mit Reichsmitteln in Betracht. Ich möchte anregen, daß nach dieser Richtung mit den beteiligten Länderregierungen sogleich in Verbindung getreten wird.“ (R 43 I/205, Bl. 195). Am 25. 1. wird diese Frage in der Rkei mit den beteiligten Ländern besprochen und im Sinne des RFM geregelt (R 43 I/206, Bl. 21-24, hier: Bl. 24).

ausgewiesen worden sei, aber trotzdem zunächst auf seinem Posten verblieben sei, ungeachtet der Gefahr, in der er sich befinde¹⁷.

Der *Staatssekretär für die besetzten Gebiete* berichtete über seine Eindrücke und bemerkt: die preußischen Behörden hätten sich darüber beklagt, daß sie bisher ohne nähere Weisung seitens des Preußischen Ministeriums des Innern seien¹⁸.

Der Herr *Chef der Heeresleitung* gibt einen kurzen Bericht über die Truppenbewegungen. Die Nachrichten in der Presse über die Zahl der französischen Truppen seien weit übertrieben. Die Zahl der französischen Truppen, die sich jetzt im Ruhrgebiet befänden, schätze er auf 45 000 Mann. Seit vorgestern seien keine größeren Truppentransporte ins Ruhrgebiet unterwegs. Er glaube, daß der Franzose für eine weitere Besetzung deutschen Gebiets zunächst nicht über genügend militärische Kräfte verfüge. Zu diesem Zwecke müsse er Jahrgänge einziehen, und das sei bisher nicht erfolgt.

Er geht sodann noch kurz auf die Lage im Osten ein. In Polen und Tschechen [!] seien gewisse Mobilisierungsvorbereitungen zu bemerken. An der ostpreußischen Grenze seien jedoch keinerlei Anzeichen irgendwelcher Übergriffe zu spüren.

13) Das Kabinett beschäftigt sich sodann mit der Frage einer Sammlung für die Ruhrdeutschen.

Man kommt dahin überein, daß die Reichsregierung sich nicht an die Spitze der Sammlung stellen solle. Der Zweck der Sammlung müsse möglichst weit gefaßt werden, etwa: „Sammlung für die durch den Einfall in das Ruhrgebiet Geschädigten.“ Mit größter Schnelligkeit müsse ein Komitee gegründet werden. Die Federführung solle das Reichsarbeitsministerium übernehmen, da der Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium besondere Sachkenntnis auf dem Gebiete der öffentlichen Sammlungen besitze¹⁹.

¹⁷ Am 23. 1. berichtet StS Brugger dem RK, daß der Präs. des Kölner Landesfinanzamtes, Haehling von Lanzenauer, auf Befehl des frz. Oberbefehlshabers am 22. 1., 22 h, verhaftet und in das frz. Gefängnis nach Bonn überführt worden sei. Die Nichtbefolgung des Ausweisungsbefehls werde offenbar als weitere Widersetzlichkeit betrachtet und verfolgt. Eine einheitliche Stellungnahme der betroffenen Länder sei nötig, zumal sich die Ausweisungsbefehle insbesondere in der Pfalz häuften. „Ich habe mich mit dem Staatskommissar für die Pfalz in Verbindung gesetzt und ihm mitgeteilt, daß nach Auffassung der RReg. (RFM Dr. Hermes) auch die letzten Konsequenzen gezogen und die Beamten demzufolge es auch auf sich nehmen müßten, wegen Nichtbefolgung des Ausweisungsbefehls ins Gefängnis gebracht zu werden. Mit der Preußischen Regierung sowie mit den Gesandtschaften von Hessen und Baden bin ich dieserhalb in Verbindung getreten.“ (R 43 I/205, Bl. 239).

¹⁸ In der Referentenbesprechung vom 23. 1. erklärt der Vertreter des PrStMin., daß die Anweisungen inzwischen ergangen seien (R 43 I/206, Bl. 21-24). Richtlinien Severings über das Verhalten der Polizei ergeben am 24. 1. (R 43 I/206, Bl. 49-52).

¹⁹ Am 24. 1. erlassen RReg. und Landesregierungen einen Aufruf, in dem es u. a. heißt: „Was Deutschland erneut auferlegt wird, verlangt von uns große Opfer. Große wirtschaftliche Verbände haben schon den Hilfsgedanken in ihren Kreisen zur Tat werden lassen. Niemand wird zurückstehen dürfen, kein Land, kein Alter, kein Stand, kein Geschlecht. Wir werden uns darum an die Volksgenossen mit dem Ruf: empfindet die kommende Not als gemeinsame deutsche Not, wehrt sie ab, lindert sie, entsagt dem Luxus und der Üppigkeit, um dem Nächsten zu helfen; gebt aus dem Überfluß wie aus bescheidenen Verhältnissen, was geleistet werden kann. Es geht um Deutschlands Dasein und Zukunft, um Reich und Freiheit des Volkes. Gebt deshalb zum deutschen Volksoffer. Die aufgebrachten Mittel werden von einem Vertrauensausschuß verwendet, der unter dem Vorsitz des RK zusammentritt.“ (Schultheß 1923, S. 18 f.).

Zitierhinweis

Nr. 51 Kabinettsitzung vom 22. Januar 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 180–186 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D51>